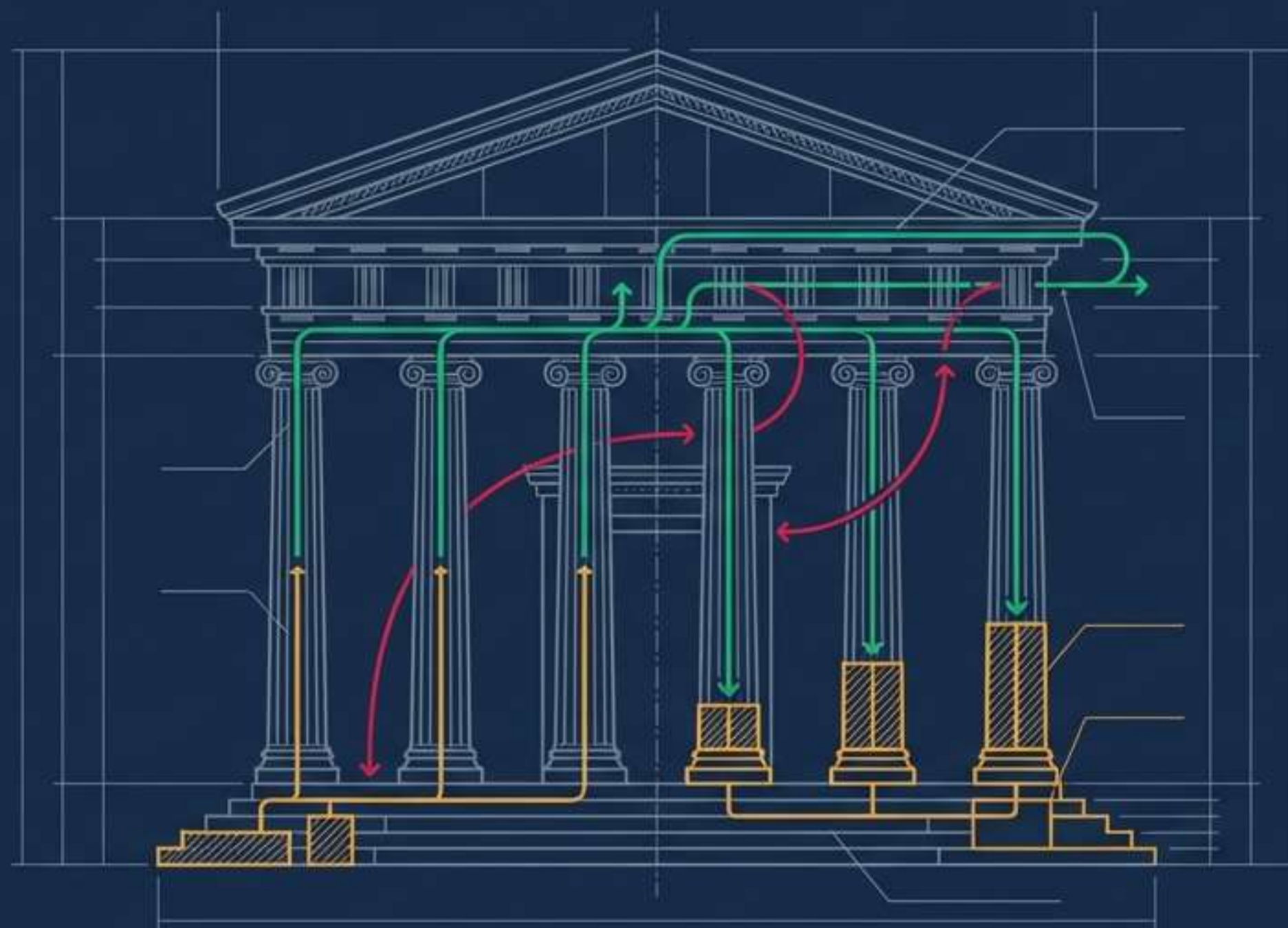


L'Arquitectura de la Riquesa: Radiografia dels Impostos Directes

Comprèn l'estructura, la mecànica i les interconnexions de l'IRPF, l'IS, l'IP i l'ISD en el sistema tributari espanyol i català.



Renda (Creació de riquesa)

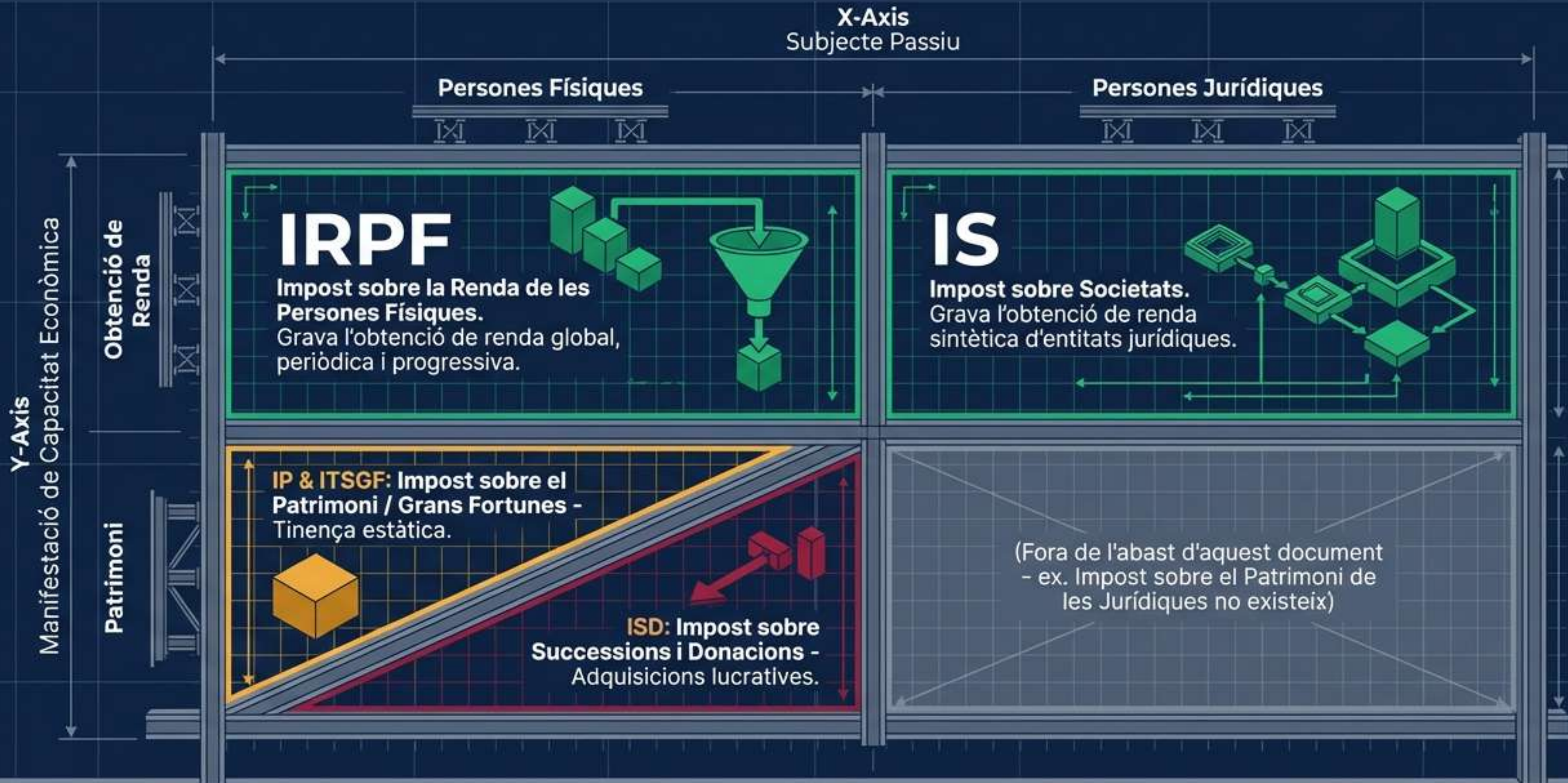


Patrimoni (Tinença estàtica)



Transmissió (Moviment de riquesa)

El Marc Estructural: Què Grava Cada Impost?



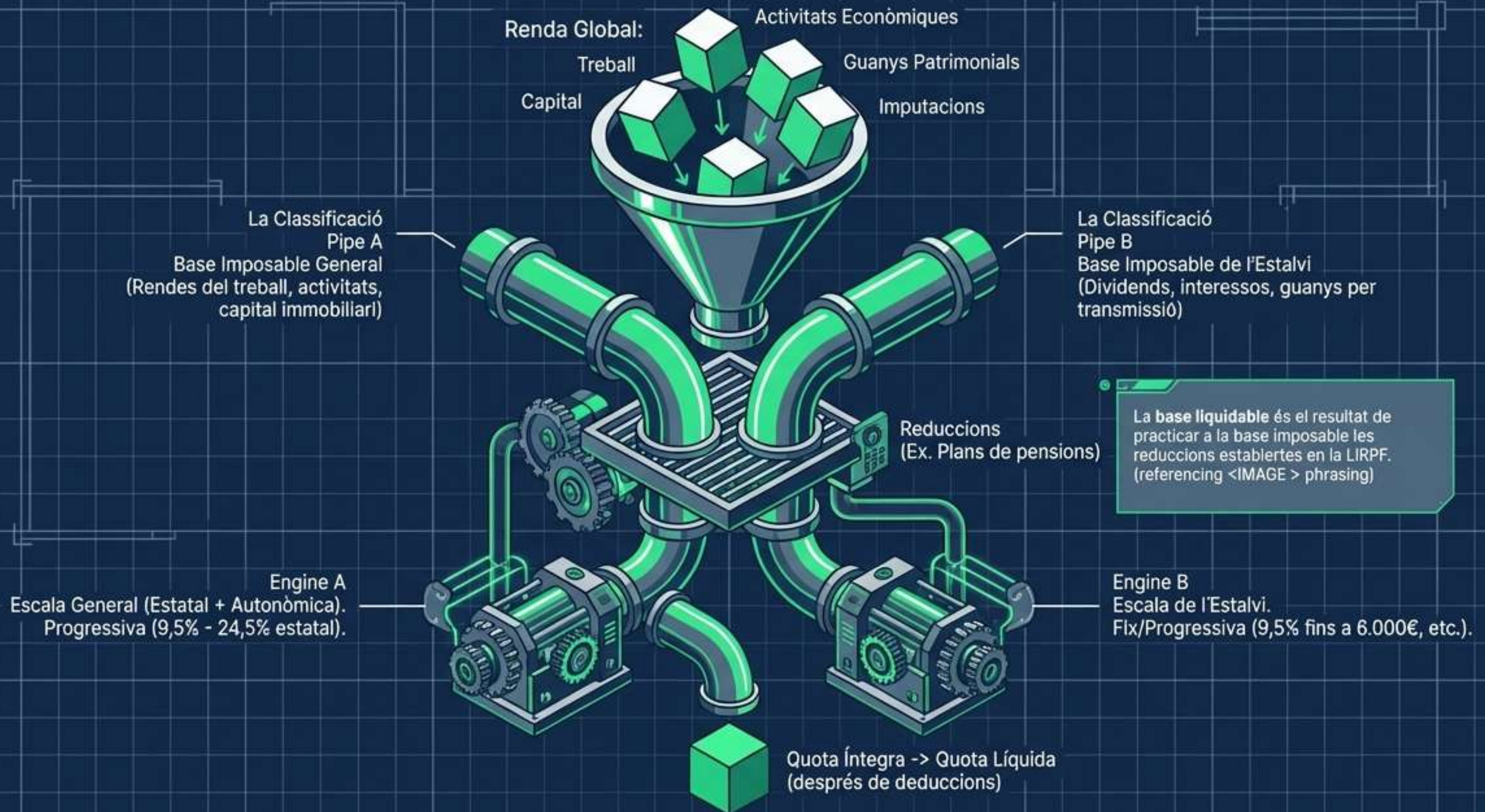
Els impostos directes graven la capacitat econòmica de manera immediata, sense possibilitat de translació jurídica a tercers.

Matriu de Diagnòstic: Anatomia dels Quatre Pilars

	IRPF	IS	IP	ISD
Fet Imposable (Què es grava?)	Obtenció de renda global	Obtenció de renda sintètica	Patrimoni net (béns menys deutes)	Adquisicions lucratives (Mortis causa / Inter vivos)
Base Imposable (Com es mesura?)	Classificada en General i Estalvi	Resultat comptable +/- Ajustos	Valoració de l'actiu net	Import net de l'adquisició
Tipus de Gravamen (Progressiu/Proporcional?)	Progressiu (Estat + Autòmic)	Proporcional/Peculiar	Progressiu (fins al 3,5%)	Progressiu
Competència (Qui regula?)	Compartida (Estat/CCAA)	Estat	Cedit a les CCAA	Cedit a les CCAA

L'obligació real vs. personal: Els residents tributen pel patrimoni/renda mundial (obligació personal); els no residents només pel generat/situat a Espanya (obligació real).

IRPF: L'Embut de la Renda i la Doble Base



Impost sobre Societats (IS): El Pont Comptable-Fiscal

Per a la determinació de la base imposable de l'IS, sempre ha estat important l'instrument comptable. La comptabilitat, que és un registre sistemàtic de totes les operacions econòmiques dutes a terme per les societats, constitueix un bon punt de partida per a determinar la renda obtinguda per aquestes societats.

Comptabilitat

Resultat
Comptable

Ajustos Fiscals
(Correccions per diferències)

Ajust Positiu (+)
Despeses no deduïbles
(ex. paradisos fiscals).
Augmenten la base.

Ajust Negatiu (-)
Rendes exemptes o
deduccions.
Redueixen la base.

Base Imposable:
Sobre la qual s'aplica el
tipus impositiu proporcional.

Fiscalitat

Règims Especials: El règim general és subsidiari. Existeixen règims especials com AIE, UTE, i Societats de Desenvolupament Industrial Regional (exempcions de fins al 99%).

Impost sobre el Patrimoni (IP): La Mesura Estàtica de la Riquesa

Fórmula:
Béns i Drets (Actiu)
- Càrregues i
Deutes (Passiu)
= Patrimoni Net.

Patrimoni Brut

ITSGF:
Una "capa extra"
harmonitzadora.
Aplicable a patrimonis
> 3 milions d'euros.
No cedible a les CCAA.

Mínim Exempt:
700.000 €

Habitatge Habitual:
Exempció de fins a
300.000 €

Impost sobre Successions i Donacions (ISD): La Circulació de la Riquesa

Transferència de Riquesa

```
graph LR; A[Transferència de Riquesa] --> B[Mortis Causa (Successions)]; A --> C[Inter Vivos (Donacions)]; A --> D[Assegurances de Vida];
```

Mortis Causa (Successions)

Adquisicions per herència.
Subjecte Passiu: Els causahavents (hereus).
Inclou el cabal relict + l'aixovar domèstic (presumit al 3%).

Inter Vivos (Donacions)

Adquisicions gratuïtes en vida.
Subjecte Passiu: El donatari (qui rep).

Assegurances de Vida

Percepció de quantitats (contractant diferent del beneficiari).
Subjecte Passiu: El beneficiari.

Key Insight

L'ISD no grava plusvàlues, sinó increments patrimonials lucratiu.
És un impost instantani i territorial, fortament fragmentat per CCAA.

La Fractura Territorial: Competències i Diferències Autonòmiques

La Regla General

L'ISD és un impost cedit. Les CCAA tenen competència sobre reduccions, tarifes i bonificacions per als residents.

Comunitat de Madrid

- ✓ Altament bonificat.
- ✓ Donacions i successions familiars bonificades al 99%.
- ✓ Donacions fins a 200k€ al 5%; més de 600k€ al 9%.

Catalunya

- ✓ Orientat al tipus de bé.
- ✓ Bonificació del 95% per empreses familiars i béns d'interès cultural.
- ✓ Bonificació del 95% per habitatge (límit 60k-120k).

Impacte Europeu: Sentència TJUE (2014) permet als no-residents (obligació real) aplicar la normativa autonòmica, trencant l'antiga discriminació.

L'Escut de l'Empresa Familiar: La Síntesi del Sistema

La Llei protegeix el relleu generacional dels negocis familiars mitjançant una interconnexió legal única que actua com un escut triple.



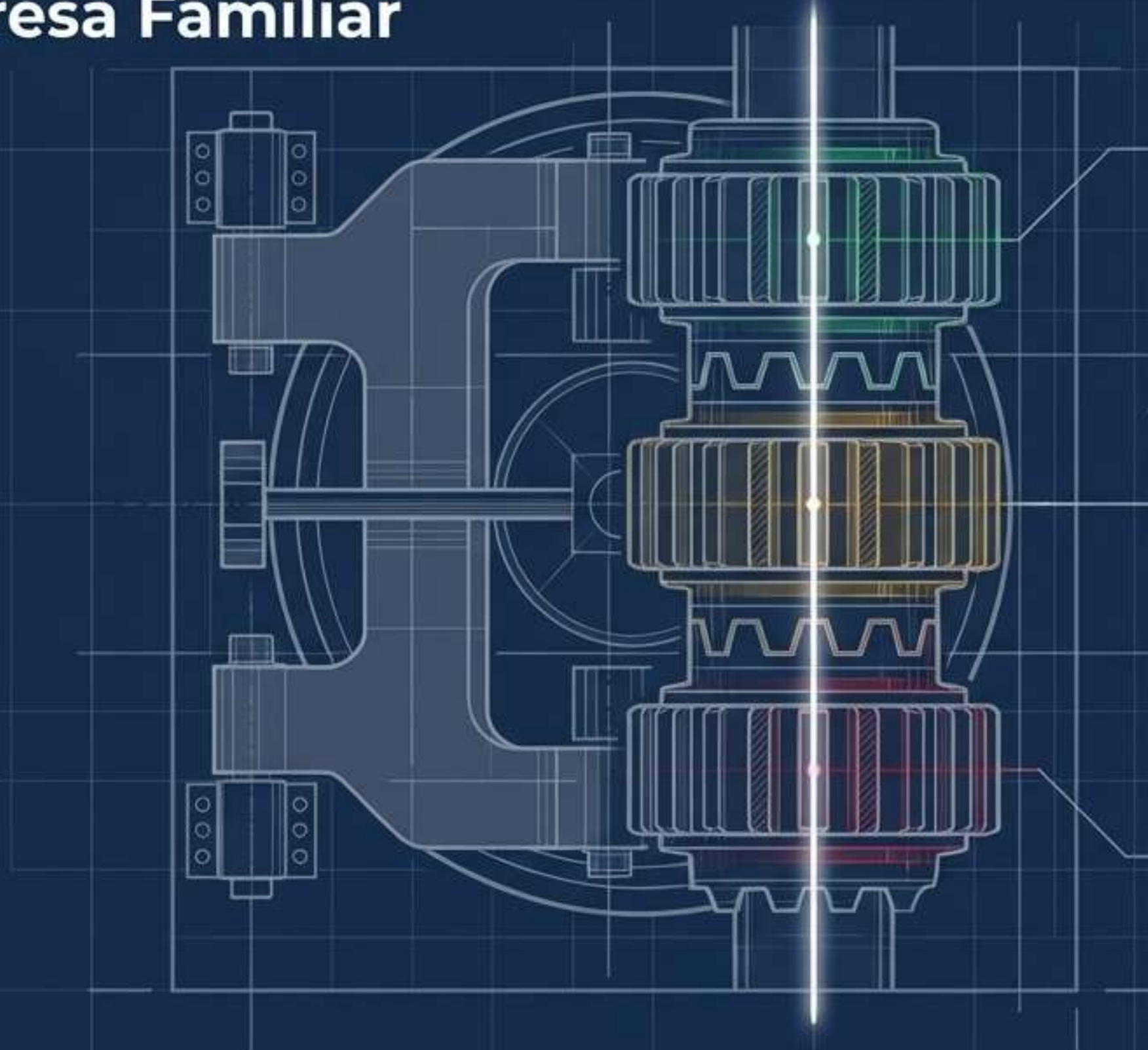
Escut 1 (Impost sobre el Patrimoni):
Exempció total. Les participacions no sumen a la base de l'IP del titular.

Escut 1 (Patrimoni):
Exempció total. Les patrimoni impossible per ras de del titular.

Escut 2 (ISD - Successions/Donacions):
Reducció del 95% a la base imposable per a les transmissions.

Escut 3 (IRPF):
Operació neutral. El guany o pèrdua patrimonial generat pel donant queda 'no subjecte' a l'IRPF.

La Clau de Volta: Requisits de l'Empresa Familiar



1. Activitat Econòmica Real

Més del 50% de l'actiu i passiu ha d'estar afecte a l'activitat econòmica. No pot ser ser una mera "entitat patrimonial" (immobiliària o de tinença de valors).



2. Participació Significativa

El soci ha de tenir almenys el 5% del capital a títol individual, o el 20% de manera conjunta amb el seu grup familiar.



3. Funcions de Direcció

Algun membre del grup familiar ha d'exercir funcions directives, representant la seva principal font d'ingressos.

El Relleu Generacional: Condicions per a la Donació (Inter Vivos)



Dominar l'Arquitectura Fiscal

Renda (IRPF/IS):

Mesura el flux dinàmic de creació de riquesa. La comptabilitat i les fons de l'estalvi defineixen la base.

Patrimoni (IP/ITSGF):

Fotografia estàtica de la capacitat acumulada, dissenyada amb límits exempts i mecanismes de solidaritat.

Transmissió (ISD):

Grava el pas del testimoni, subjecte a una forta fragmentació territorial.

L'Estratègia (L'Empresa Familiar):

El legislador protegeix la continuïtat productiva permetent exempcions creuades.

Takeaway: El sistema impositiu no és un conjunt de tributs aïllats, sinó un engranatge on cada moviment té una repercussió sistèmica.